

1526330-23.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... chegou a vítima, que lhe acusou do roubo. Disse que o policial ameaçou colocar drogas que tinha em seu colete. Já foi preso por roubo a prédio, condenado a 15 anos de reclusão, regime fechado. Ficou 4 anos e 11 meses preso. Estava na rua fazia três meses, em regime aberto. Tem 24 anos de idade. Não teve passagens pela Fundação Casa. Não conhecia os policiais anteriormente. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1526330-23.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526330-23.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296995/2021 - 78º D.P. JARDINS, 21133276 - 78º D.P. JARDINS, 5634/21/342 - 78º D.P. JARDINS, 2296995 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1357/2021. VISTOS. LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 29 de outubro 2021, em período de calamidade pública, por volta de 20h, na Rua Avanhadava, altura do numeral 1000, Bela Vista, nesta cidade, agindo com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução com o adolescente Kauê Monteiro Sirino e com outro indivíduo não identificado, teria subtraído, para proveito comum, um aparelho celular iPhone 12 X, da marca Apple, avaliado em R\$ 9.000,00 (nove mil reais), de propriedade de Gustavo Boarêto Gonzaga e, após a subtração, teria empregado violência contra a vítima, a fim de

assegurar a impunidade do crime e a detenção do produto da subtração para si. Consta também que nas mesmas circunstâncias acima descritas, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS teria corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente Kauê Monteiro Sirino, com ele praticado a infração penal apurada nos autos. Houve prisão em flagrante, convertida em preventiva, conforme r. decisão proferida pelo juízo do plantão (fls. 47/49). A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021 (fls. 71). Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 97). Produziu-se prova oral, com oitiva da vítima, de três testemunhas comuns e interrogatório do réu. Ao final manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procedo o pedido contido na denúncia. A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/07, pelas cópias da representação por ato infracional movida em face do adolescente Kauê Monteiro Sirino (fls. 98/116), e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa do réu ficou evidenciada. Na fase policial, quando da prisão em flagrante (fls. 22), o réu preferiu o silêncio. Em juízo, o réu negou a prática criminosa. Disse que estava vindo a pé da Santa Casa, sentido Avanhanda, quando dois policiais mandaram parar. Levantou as mãos e foi abordado. Tinha consigo seu aparelho celular, sua carteira de vacinação, seu cartão e R\$25,00. Depois chegou a vítima, que lhe acusou do roubo. Disse que o policial ameaçou colocar drogas que tinha em seu colete. Já foi preso por roubo a prédio, condenado a 15 anos de reclusão, regime fechado. Ficou 4 anos e 11 meses preso. Estava na rua fazia três meses, em regime aberto. Tem 24 anos de idade. Não teve passagens pela Fundação Casa. Não conhecia os policiais anteriormente. Não conhecia o adolescente Kauê, que já tinha sido preso. Um terceiro rapaz também foi preso na mesma oportunidade, era menor. Em que pese a negativa de autoria em juízo, a verdade é que o conjunto probatório amealhado foi desfavorável ao réu, tanto quanto concatenado e isento. Inviável a tese de insuficiência probatória. A vítima Gustavo foi muito segura ao reconhecer o réu nas duas fases da persecução penal (fls. 12 e em juízo). Gustavo também reconheceu o adolescente Kauê em solo policial. O ofendido disse que estava caminhando pela via pública e mexendo em seu aparelho celular, em companhia de seu amigo Nicolas. Passou a pé por quatro indivíduos que estavam na esquina. Ao passar por eles, o menor puxou o celular de suas mãos. Após a subtração, os quatro indivíduos correram juntos na direção do escadão. Gustavo correu atrás dos quatro agentes, mas um deles deu-lhe uma rasteira e depois um soco na cabeça. Gustavo caiu no chão, enquanto os roubadores fugiram. Logo surgiu uma viatura policial, que correu atrás dos agentes. Gustavo reconheceu o réu Luiz Fernando e o adolescente como autores da subtração de seu celular. Três agentes foram detidos, mas o agente que lhe agrediu não foi capturado. Várias pessoas lhe foram apresentadas na delegacia, mas reconheceu apenas duas. Um dos reconhecidos era o menor, que subtraiu seu aparelho celular. A segunda pessoa era o réu, que estava junto no momento do crime e fugiu junto com os demais agentes. Não recuperou seu aparelho celular, que custava aproximadamente R\$ 8.000,00 (oito mil reais). Esteve na Vara da Infância e Juventude para reconhecer Kauê (fls. 108). De Nicolas nada foi subtraído. Não ficou com sequelas das agressões. Seu aparelho celular estava desbloqueado no momento da subtração, porque estava enviando áudio. Foi assim que os agentes conseguiram invadir seu Instagram e suas contas bancárias, cerca de 4 ou 5 horas depois, quando ainda estava na delegacia. Usaram até seu CNPJ. Seu prejuízo total foi muito elevado. Os agentes zeraram suas contas bancárias. O único Banco que lhe ressarcir foi o Simples. O Bradesco não lhe ressarcir. A testemunha presencial Nicolas também reconheceu o réu Luiz Fernando nas duas fases da persecução penal (fls. 13 e em juízo). Nicolas contou que estava caminhando pela via pública, em companhia de seu amigo Gustavo, quando passaram por quatro rapazes que estavam juntos. Um dos rapazes puxou o celular das mãos de Gustavo, que correu atrás dos roubadores. Um segundo agente deu uma rasteira em Gustavo e depois um soco na cabeça dele. Os outros dois agentes deram cobertura e fugiram juntos. O réu foi preso numa pracinha perto de onde ocorreu o crime. Outros dois rapazes foram detidos por outros policiais militares, em outra rua. O mesmo elemento deu a rasteira e o soco em Gustavo, mas não foi capturado. Foram detidos três agentes. Na delegacia, reconheceu o menor Kauê e o

rêu, que foram apresentados ao lado de outros dois agentes. O réu foi quem correu mais rápido. O celular de Gustavo não foi recuperado. Na Vara da Infância e Juventude, não precisou fazer reconhecimento do adolescente Kauê porque Gustavo já o havia reconhecido e foi o suficiente. Nada de seu foi subtraído. Os policiais militares Rafael e Marcelo, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, trouxeram relatos afinados. Ambos disseram que estavam em patrulhamento de rotina, quando foram acionados por populares, que contaram que havia acabado de acontecer um roubo de celular de um transeunte. Saíram em perseguição pela direção apontada e visualizaram o réu e um adolescente correndo juntos. Foram ao encalço deles e conseguiram abordá-los. O réu e o menor foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado na posse deles. Enquanto estavam realizando a abordagem, a vítima e seu amigo compareceram no local e confirmaram que o réu e o menor eram autores do roubo do celular de Gustavo. Havia uma terceira pessoa, "de compleição gorda" como explicou o policial Rafael, que não foi localizada, e que havia dado uma rasteira e um soco na vítima Gustavo. Já o menor e o réu tinham sido responsáveis pela subtração do aparelho celular e pela fuga conjunta. Para o policial Rafael, o réu e o menor negaram a prática criminosa. Para o policial Marcelo, nada disseram a respeito. A vítima mencionou que tinha levado uma rasteira e um soco. A vítima não definiu para o policial Rafael quem havia puxado de suas mãos o aparelho, se o réu ou se o menor Kauê. Diante dos fatos, o réu e o menor foram conduzidos até o 78º DP, onde foram seguramente reconhecidos pela vítima como assaltantes. O celular subtraído não foi localizado. Os policiais não conheciam nem o réu, nem o menor Kauê previamente. Em audiência, os dois policiais reconheceram o réu, preso no CDP Belém 2. Os dois policiais explicaram que esta ocorrência caminhou paralelamente a uma ocorrência de furto, pela qual foi detido um agente, também encaminhado para o 78º DP, e talvez por isso a vítima Gustavo e a testemunha Nicolas tenham mencionado a captura de três elementos e não apenas dois nesta ocorrência. Pois bem. Conforme a prova amealhada e fartamente esmiuçada, ficou claro que a ação do réu e de seus três comparsas configurou perfeitamente o roubo impróprio, conforme a denúncia, praticado em concurso de agentes e mediante violência física. Após a subtração do celular, um dos comparsas do réu agrediu a vítima com rasteira e soco na cabeça, visando assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem subtraído para eles. A vítima fez referência expressa à violência física que sofreu, o que foi confirmado pela testemunha Nicolas, que presenciou toda a ação criminosa. Indiferente não tenha a vítima feito exame de corpo de delito, eis que as vias de fato configuraram perfeitamente a elementar do roubo. Caracterizada, portanto, a violência do roubo impróprio, bem descrita pela exordial acusatória. A vítima e a testemunha ocular não tinham motivos para mentir ou inventar e ambas reconheceram o réu com muita segurança, nas duas fases da persecução penal. E os policiais ouvidos em juízo confirmaram a narrativa e a segurança da vítima e da testemunha ao reconhecerem o réu e o menor. Já o réu, reincidente específico e em cumprimento de pena, pode contar meias verdades ou mesmo mentir para obter redução na condenação. No cotejo entre as palavras seguras e isentas da vítima e da testemunha presencial diante da negativa de autoria trazida pelo réu em juízo, devem prevalecer as palavras da vítima e da testemunha, que não teriam motivos para acusar falsamente um inocente e que estão em conformidade com os demais elementos probatórios. A vítima esteve também na Vara da Infância e Juventude, onde reconheceu o menor Kauê (fls. 108). De fato, o conjunto probatório revelou-se consistente, entrelaçado e confiável, apto a lastrear a procedência da denúncia. Inviável absolvição por insuficiência probatória. Outrossim, não tem cabimento a alegação defensiva subsidiária, no sentido de que o réu não pretendeu praticar crime de roubo, mas apenas crime de furto, e não teve ciência de que a vítima foi agredida por seu comparsa. Ora, os quatro agentes estavam

na esquina, à espera de um transeunte distraído, que por ali passasse mexendo no aparelho celular. Não queriam subtrair apenas um aparelho celular. Desejavam um aparelho desbloqueado de senha pelo uso por parte da vítima, para que assim pudessem ter acesso livre a dados e aplicativos. Logo que avistaram Gustavo mandando áudio em via pública, investiram contra ele para subtrair o aparelho celular. Os quatro agentes estavam mancomunados, adrede combinados, com divisão de

tarefas, dispostos inclusive à prática violenta para obter o aparelho desbloqueado. Tanto assim que estavam juntos e correram juntos logo após a consumação do roubo. A tarefa do réu era a de dar cobertura à empreitada ilícita, pronto para intervir. O réu aderiu à prática criminoso e contribuiu decisivamente para que o resultado do crime se consumasse. O número expressivo de quatro agentes, em relação à vítima, tornou mais perigosa a ação. Em que pesem as alegações exculpatórias do réu em juízo, a verdade é que sua responsabilidade criminal ficou cabalmente demonstrada, acima de qualquer dúvida razoável. Por outro lado, a causa de aumento de pena do concurso de agentes está bem configurada, haja vista a prisão e apreensão em flagrante, bem como diante das palavras uníssonas e firmes da vítima, da testemunha ocular e dos policiais militares. A vítima e seu amigo foram taxativos ao dizer que o roubo tinha sido praticado por quatro elementos, irmanados pelo mesmo desiderato criminoso, sendo que os quatro fugiram juntos, na posse do celular roubado. Ressalto, nesse passo, que o adolescente infrator Kauê já foi representado e sentenciado por estes fatos (fls. 111/116). Por fim, também ficou caracterizado o crime de corrupção do menor Kauê, de 16 anos de idade, que foi detido em flagrante. A vítima foi convicta em reconhecê-lo na delegacia e novamente na Vara da Infância, conforme relatou em audiência. Como já mencionado, o adolescente infrator foi representado perante a 4ª Vara Especial da Infância e Juventude, cuja representação foi julgada procedente. Ao adolescente Kauê Monteiro Sirino foi aplicada a medida socioeducativa de internação, sem prazo determinado e com reavaliações a cargo do juiz da execução, em decorrência da prática de ato infracional equiparado a roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes (fls. 111/116). Ainda que o menor não tenha sido efetivamente corrompido pelo réu, a verdade é que a conduta criminoso sob apreço, absolutamente grave e antissocial, indiscutivelmente facilitou a corrupção. Nesse contexto, aberto o tipo penal, a conduta criminoso está verificada. E o Egrégio Superior Tribunal de Justiça respalda esse entendimento, na medida em que tem decidido que para a tipificação do crime de corrupção de menores, não é necessária a efetiva demonstração da corrupção do adolescente envolvido. Aliás, se não for esse o entendimento eleito, na verdade, este tipo penal estaria reduzido à completa inutilidade prática e ao total desuso, apesar dos inegáveis e gravíssimos problemas que afligem grande massa de crianças e adolescentes em nosso país. A intenção do legislador é que os penalmente responsáveis não pratiquem abusos, fraudes, violências, contra menores, assim como não se aproveitem deles para a realização de condutas ilegais e/ou imorais. A *lex specialis* almeja que os maiores não pratiquem, em concurso com menores, infrações penais e que, também, não os induzam a tanto. Este é o seu objetivo na proteção moral, dita por alguns, de moral penal. Trata-se de delito de perigo presumido. Assim compreendida, a corrupção do tipo não exige comprovação de que o menor tenha se transformado em delinquente perigoso ou renitente. Realmente basta que a realização do ato criminoso tenha acarretado a presunção *iuris et de iure* da corrupção ou de sua facilitação. Não há pontas soltas no conjunto probatório, inviável falar-se em absolvição por falta de provas também quanto a este delito. E não há como acolher o argumento de que o crime de roubo e o de corrupção dos menores possam ser considerados em concurso formal. São delitos completamente diferentes, que atingem bens jurídicos diversos, em ações distintas. Entre eles somente pode existir o concurso material de infrações. Com efeito, o conjunto probatório é muito consistente e firme, bem apto a sustentar a condenação do réu pelo roubo impróprio em concurso de agentes e pela corrupção de menores, nos moldes da denúncia. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu Luiz Fernando é reincidente específico (FA de fls. 72/75 e certidão de fls. 87/89). Possui uma condenação definitiva por roubo e corrupção de menores perante a 19ª Vara Criminal da Capital. Nessa primeira fase de cálculo, verifico a presença de circunstâncias judiciais, que orientam majoração em um sexto sobre a pena mínima prevista pelos tipos legais. A vítima Gustavo foi duramente agredida com rasteira e soco no rosto, caracterizada a desnecessária violência física. O número expressivo de quatro agentes, em relação à vítima, tornou mais perigosa a ação, dificultou a reação da vítima e evidenciou a maior periculosidade dos agentes. Também levo em consideração

as consequências do crime para a vítima, que além de agredida, amargou transtornos e elevado prejuízo material. Seu aparelho celular valia R\$ 8.000,00 e não foi recuperado. Além disso, a vítima também sofreu a invasão de suas contas bancárias pelos agentes criminosos. Em audiência, a vítima explicou que os agentes “zeraram” suas contas bancárias e sequer conseguiu precisar seu prejuízo total. Apenas um Banco a ressarcir. Os agentes usaram até seu CNPJ e invadiram seu Instagram. Fixo suas penas em QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA pelo roubo e em HUM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO pela corrupção de menores. Na segunda fase de fixação da pena, porque reincidente específico, elevo em um sexto suas penas e obtenho os resultados de CINCO ANOS, CINCO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA pelo roubo e de HUM ANO, QUATRO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO pela corrupção de menores. Ainda na segunda fase, tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), acolho o pleito do Ministério Público no sentido de reconhecer a incidência da agravante genérica de caráter objetivo, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Ao invés de o réu estar em casa, obedecendo à quarentena no Estado de São Paulo, como era esperado de todo cidadão de bem e comprometido com a saúde pública, estava circulando por vias públicas e praticando roubo. Além disso, é notório que o policiamento foi reduzido durante o período de pandemia, o que facilitou e estimulou a ação criminosa. A pandemia mundial do covid-19 não foi causa da ação criminosa, mas pano de fundo, como previsto em lei penal em situações de calamidade pública. Por esse motivo, exaspero em um sexto as penas do acusado e obtenho os resultados de SEIS ANOS, QUATRO MESES E SEIS DIAS DE RECLUSÃO E QUATORZE DIAS-MULTA pelo roubo e de HUM ANO, SETE MESES E UM DIA DE RECLUSÃO pela corrupção de menores. Na terceira fase de fixação da pena, em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, aumento em um terço (1/3) a pena fixada para o roubo, e obtenho o resultado de OITO ANOS, CINCO MESES E DEZOITO DIAS DE RECLUSÃO E DEZOITO DIAS-MULTA. Mediante mais de uma ação, o réu praticou dois crimes diferentes (roubo e corrupção de menores), de modo que aplico cumulativamente as penas cominadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, e obtenho o resultado de DEZ ANOS E DEZENOVE DIAS DE RECLUSÃO E DEZOITO DIAS-MULTA, o que torno definitivo à míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, único compatível com o quantum de pena fixado, com a personalidade agressiva e audaciosa do roubador reincidente específico, bem como adequado à repressão e contenção de conduta de roubo em concurso com menores de dezoito anos de idade e mediante violência física. O crime de roubo é o grande responsável por espalhar o medo e a insegurança entre a população honesta e ordeira, que mais tempo vive engaiolada em casa e nos veículos, com pânico de abordagens criminosas. Além da gravidade inerente ao crime, a ação sob análise deixou claro que o réu está inapto para o convívio social. Embora jovem, o réu é reincidente específico, a demonstrar que a condenação anterior não foi suficiente para emendá-lo e tornou a delinquir novamente, agora em crime grave. Tem personalidade desvirtuada e de difícil correção. O réu foi preso em flagrante em 30 de outubro de 2021. O tempo de prisão não o favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. A recente Lei nº 12.736/12, de duvidosa constitucionalidade, fere notoriamente diversos princípios consagrados na Carta Magna. Atenta contra a individualização da pena, na etapa executória, contra o Princípio do Juiz Natural, e contra a isonomia, ao tratar condenados iguais (com mesmas penas pela prática dos mesmos delitos) de forma desigual. O anseio pelo esvaziamento das superlotadas prisões ou a lentidão do aparato judiciário no que tange ao julgamento dos pleitos progressivos não autorizam procedimentos à

míngua da Lei Maior, criados sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que terá de conviver com criminosos precocemente soltos. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para condenar LUIZ FERNANDO DOS SANTOS à pena de DEZ ANOS E DEZENOVE DIAS DE RECLUSÃO E DEZOITO DIAS-MULTA, regime inicial fechado, piso mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, parágrafos 1º e 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, ambos combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Reincidente e preso em flagrante, o réu aguardou custodiado pelos trâmites processuais. Agora que condenado por crimes graves em regime inicial fechado, com maior razão, não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA